

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1848/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายสมพงษ์ มีท้วม กับพวก

จำเลย

นายไพโรจน์ แสนราช จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า คดีนี้ จำเลยที่ 3 ได้ให้การรับสารภาพตลอดมา และเพื่อที่จำเลยที่ 3 จะได้เป็นนักโทษเด็ดขาดมีสิทธิในการสอบเลื่อนชั้นและได้รับประโยชน์จากการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะมีโอกาสต่อไป ขอศาลได้โปรดเร่งพิจารณาคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ ฯลฯ การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดหลายกรรมให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ฐานมียาเสพติดให้โทษเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายให้ประหารชีวิตทุกคน ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจำคุก 6 เดือน จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ให้การรับสารภาพ

ชั้นสอบสวนและจำเลยที่ 3 ยังให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาเมื่อสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว คำให้การของจำเลยที่ 4 และที่ 6 เป็นประโยชน์ในการพิจารณา และจำเลยที่ 2 ยังให้การรับสารภาพฐานกระทำความผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อีกด้วย เป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78ลดโทษฐานมีयाเสพติดให้โทษไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายคนละหนึ่งในสาม ประกอบมาตรา 52(1) จำคุกคนละตลอดชีวิต สำหรับจำเลยที่ 2 ลดโทษฐานกระทำความผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง 6 เดือน และฐานพาอาวุธปืนไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิตสถานเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91ที่แก้ไขแล้ว ระเบียบอื่นของกลาง ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 2ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 6 ต่างฎีกา (อันดับ 178,149,161 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 197 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

---

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ